

SARAH LEE BINTI ABDULLAH – Pemohon 1
MAZIAH BINTI MOHD GHAZALY – Pemohon 2
MOHD GHAZAIDI BIN MOHD GHAZALY – Pemohon 3
MOHDGHADAPI BIN MOHD GHAZALY – Pemohon 4
ANIMARIA BINTI MOHD GHAZALY – Pemohon 5
ANI MARINA BINTI MOHD GHAZALY – Pemohon 6

Lwn

ABDUL HALIM BIN MOHD GHAZALY –Responden 1
AHMAD GHAZMAN BIN MOHD GHAZALY –Responden 2
SITI GHUZAIMAH BINTI MOHD GHAZALY –Responden 3
ABDUL RAHIM BIN GHAZALY –Responden 4

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof Bin Musa (Pengerusi), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Y.A Dato' Dr. Haji Naim bin Haji Mokhtar (Panel), Pada 4hb Julai 2018 H bersamaan 20 Syawal 1439H]

Kes No. 10000-041-0062-2017

[Permohonan Interlokutori Bantahan Awal]

Peguam Pemohon: *Norazuin binti Siran dari Tetuan Bahari & Bahari*

Peguam Responden: *Siti Saliha binti Ismail & Roslizam Rahim dari Tetuan Nailah Ramli & Partners*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Permohonan ini telah difailkan oleh Pemohon 1-Pemohon 6 (Pemohon-Pemohon) berkenaan dengan Notis Bantahan Awal terhadap rayuan Responden 1 melalui Notis Rayuan yang bertarikh 19/8/2016, bagi merayu terhadap perintah/keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor bertarikh pada



8/8/2016 berkaitan kes pengesahan Hibah melalui saman no : 10300-044-0077-2012.

[2] Melalui permohonan bantahan awal ini, Pemohon-Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini supaya menolak dan mengenepikan Notis Rayuan bagi Kes Rayuan No. : 10000-044-0063-2016 bertarikh 19/8/2016 atas alasan-alasan seperti berikut:-

- a. Penyampaian Notis Rayuan tersebut tidak mengikut peruntukkan dan prosedur Mahkamah yang betul.
- b. Responden 1 tidak menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden 2, Responden 3 dan Responden 4 dalam tempoh waktu yang ditetapkan.
- c. Responden 1 gagal memasukkan semua ekshibit dokumentar di dalam Rekod Rayuan sebagaimana yang ditetapkan.

Fakta Kes

[3] Pemohon 1, Sarah Lee Binti Abdullah (No. k/p: 581112-06-5318) yang beralamat di 54, Jalan Bunga Kemboja 8, Taman Muda, 56100 Ampang, Selangor Darul Ehsan adalah Responden 4 di dalam kes Rayuan yang difailkan oleh pihak Perayu (Responden 1).

[4] Pemohon 2, Maziah Binti Mohd Ghazaly (No. k/p: 840918-14-5054), Pemohon 3, Mohd Ghazaidi Bin Mohd Ghazaly (No. k/p: 851013-14-5045),



Pemohon 4, Mohd Ghadapi Bin Mohd Ghazaly (No. k/p: 851013-14-5053), Pemohon 5, Animaria Binti Mohd Ghazaly (No. k/p: 870116-56-5046) dan Pemohon 6, Ani Marina Binti Mohd Ghazaly (No. k/p: 880612-14-5170) yang masing-masing beralamat di 54, Jalan Bunga Kemboja 8, Taman Muda, 56100 Ampang Selangor Darul Ehsan merupakan anak kandung kepada Pemohon 1.

[5] Manakala Responden 1, Abdul Halim Bin Mohd Ghazaly (No. k/p: 810809-14-5365) yang beralamat di Lot 332, Lorong Ikan Emas 7, Kampung Ampang Campuran, 68000 Ampang Selangor Darul Ehsan merupakan Perayu di dalam kes rayuan no. : 10000-044-0063-2016.

[6] Responden 2, Ahmad Ghazman Bin Mohd Ghazaly (No. k/p: 760308-14-5743), Responden 3, Siti Ghuzaimah Binti Mohd Ghazaly (No. k/p: 791115-14-5984) dan Responden 4, Abdul Rahim Bin Mohd Ghazaly (No. k/p: 810809-14-5373) yang masing-masing beralamat di Lot 332, Lorong Ikan Emas 7, Kampung Ampang Campuran, 68000 Ampang Selangor Darul Ehsan merupakan adik-beradik kandung kepada Responden 1.

[7] Pada awalnya, Pemohon 1 di dalam kes ini telah memfailkan satu permohonan pengesahan hibah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam ke atas sebidang hartanah dengan hakmilik H.S. (D) No. P.T. 032972 Mukim Bandar Ampang Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan milik suami Pemohon 1 bernama Mohd Ghazaly Bin Haji Ibrahim (NO. k/p: 390924-05-5121) (simati) bersama nama isteri pertama simati iaitu Asmah binti Abu Noh (No. K/P: 451206-05-5000) melalui kes saman no. : 10300-044-0077-2012.

[8] Selanjutnya Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor telah mengeluarkan Perintah bertarikh 8/8/2016 yang antara lain Perintah tersebut menyatakan sebagaimana berikut:-

“Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 61 (3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2015 dan Mahkamah mensabitkan bahawa hibah yang dibuat oleh Allahyarham Ghazaly bin Haji Ibrahim (No.K/P: 390924-05-5121)/No. Sijil Mati: D412311) kepada Plaintiff, SARAH LEE BINTI ABDULLAH (NO. K/P: 581112-06-5318) sebanyak ½ bahagian daripada sebidang tanah yang dipegang di bawah hakmilik No. H.S.(D) 47793, No. PT 032972, Mukim Bandar Ampang, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor yang beralamat di Lot 332, Lorong Ikan Emas 7, Kampong Ampang Campuran, 68000 Ampang, Selangor pada 09hb. Mac 2001 melalui Borang 14A Pindahmilik Tanah adalah sah dan mengikut Hukum Syarak serta menjadi hakmilik kepada penerima hibah SARAH LEE BINTI ABDULLAH”

[9] Responden 1 yang tidak berpuas hati terhadap keseluruhan keputusan tersebut kemudiannya telah memfailkan Notis Rayuan bertarikh 19/8/2016 di Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam, Selangor iaitu di dalam tempoh masa empat belas (14) hari yang ditetapkan.

[10] Namun timbul isu apabila penyerahan Notis Rayuan tersebut gagal disempurnakan kepada Responden 2, Responden 3 dan Responden 4 di dalam tempoh yang ditetapkan, maka Pemohon-Pemohon telah memfailkan permohonan bantahan awal ini. Notis Rayuan tersebut hanya diserahkan kepada Responden 2,

Responden 3 dan Responden 4 pada 14/4/2017 iaitu 236 hari selepas tempoh yang telah ditetapkan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[11] Setelah kami meneliti fakta-fakta bagi permohonan ini, kami dapati dokumen-dokumen yang berada di hadapan kami, notis rayuan bertarikh 19/8/2016 telah difailkan oleh Responden 1, Responden 1 yang bertindak sebagai Perayu telah menfailkan notis rayuan pada 19/8/2016 dan menamakan kesemua pihak-pihak yang terlibat semasa kes di Mahkamah Tinggi Syariah sebagai Responden.

[12] Responden 1 seterusnya telah membuat serahan notis rayuan kepada Pemohon-Pemohon melalui peguam Syarie mereka terdahulu iaitu Peguam Syarie semasa kes pengesahan hibah di Mahkamah Tinggi Syariah. Maka kami berpendapat penyampaian notis rayuan itu adalah sempurna berdasarkan subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Dalam hal ini kami merujuk kepada kes rayuan *Mazlin bin Mokhtar lwn Almah binti Awaluddin, Kes Rayuan No. 10000-099-0029-2017 (belum dilaporkan)* bahawa penyampaian notis rayuan kepada Peguam Syarie semasa kes di Mahkamah Tinggi Syariah adalah sah dan sempurna sebagai sandaran.

[13] Isu yang dikemukakan oleh Pemohon-Pemohon dalam permohonan bantahan ini, ialah apabila Responden 1 gagal menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden 2, Responden 3 dan Responden 4 di dalam tempoh yang ditetapkan. Perayu menghujahkan Responden 1 telah gagal menyerahkan notis rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan hanya menyerahkan notis rayuan kepada

Responden 2, Responden 3 dan Responden 4 pada 14/4/2017 iaitu 236 hari selepas tempoh yang ditetapkan.

[14] Dalam hal ini, persoalan utama kami adakah Pemohon-Pemohon mempunyai *locus* untuk membuat permohonan bantahan awal apabila mendapati notis rayuan tidak diserahkan secara teratur kepada Responden 2, Responden 3 dan Responden 4?

[15] *Locus standi* dari segi bahasa bermakna *place of standing*, atau secara mudah ia bermakna status atau kedudukan. Dari segi undang-undang ia bermaksud status atau kedudukan seorang Plaintiff untuk memulakan satu prosiding di Mahkamah. Dalam kes *Abdul Razak Ahmad lwn. Kerajaan Negeri Johor* [1994] 3 AMR 2463, di mana YA Hakim menyatakan bahawa untuk membuktikan *locus standi*, Plaintiff mestilah mampu membuktikan tiga perkara:

- i] Plaintiff ada hak yang diiktiraf di bawah undang-undang;
- ii] hak Plaintiff itu telah dilanggar atau dinodai; dan
- iii] Plaintiff telah mengalami mudarat disebabkan pelanggaran haknya itu.

[16] Berdasarkan fakta kes, kami dapati hak Pemohon-Pemohon telah tidak nafikan oleh Responden 1 dan tidak berlaku pelanggaran apabila notis rayuan telah diserahkan secara sempurna kepada peguam Syarie Pemohon-Pemohon dalam tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang. Persoalan selanjutnya adakah Pemohon-Pemohon boleh bertindak bagi pihak Responden 2, Responden 3 dan Responden 4 apabila tidak menerima notis rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

[17] Kami berpendapat pihak yang mempunyai hak untuk membuat bantahan hanyalah Responden 2, Responden 3 dan Responden 4 sahaja kerana hak mereka telah dinafikan. Pemohon-Pemohon tidak mempunyai hak untuk bertindak /membantah terhadap kegagalan Responden 1 menyampaikan notis rayuan kepada Responden 2, Responden 3 dan Responden 4 kerana Pemohon-Pemohon bukan pihak yang mempunyai *locus*.

[18] Oleh yang demikian, kami berpendapat permohonan bantahan awal ini telah tidak mengikut aturan sebagaimana kehendak undang-undang

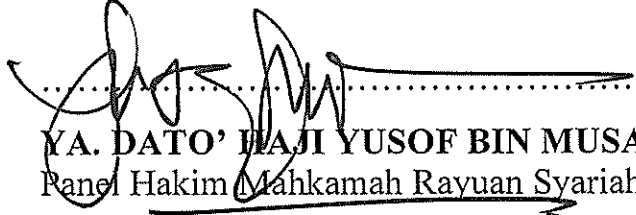


KEPUTUSAN

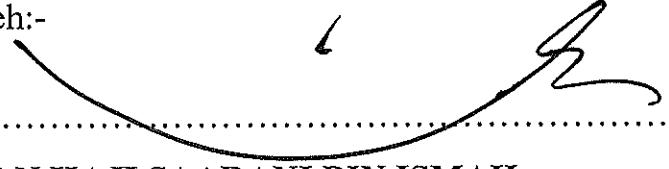
Setelah kami meneliti permohonan Pemohon, affidavit Pemohon-Pemohon, affidavit Jawapan Responden, dan hujah pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Bantahan Awal Pemohon-Pemohon ditolak; dan
2. Kes Rayuan No 10000-044-0063-2016 hendaklah diteruskan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **Y.A. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **Y.A. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **Y.A. DATO' DR. HAJI NAIM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

10